

통 보 사 항

1. 제 목 : 리넨류 구매 및 세탁물 위탁 수의계약 요건에 관한 사항
2. 관계기관 : ☆☆☆☆실
3. 내 용 : 5개 △△병원에서는 리넨류 구매와 세탁물 처리위탁과 관련하여
◆◆◆◆◆◆◆◆회 ▲▲▲▲▲지부와 수의계약을 체결하여 위탁하고 있습니다.

「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제26조에 의하면 국가유공자 또는 장애인 등에게 일자리나 보훈·복지서비스 등을 제공하기 위한 목적으로 「국가유공자 등 단체설립에 관한 법률」에 따라 설립된 단체 중 상이를 입은 자들로 구성된 단체 등과 물품의 제조·구매 또는 용역 계약을 체결하거나 그 단체 등에 물건을 매각·임대하는 경우 수의계약에 의할 수 있습니다.

가. 사업수행자 지정에 관한 사항

「국가유공자 등 단체의 수익사업에 관한 규칙」 제6조1)에 따르면 수익사업 운영 단체는 필요 시 그 단체의 지부장 등을 사업수행자로 지정하여 계약당사자와 직접 수의계약을 체결할 경우 사업수행자를 지정할 수 있으며, 사업수행자를 지정하기 위해서는 해당 사업장의 소재지가 그 지부의 구역에 있는 수익사업일 것이며, 해당 사업의 수익금이 해당 지부 소속 회원의 복리 등을 위한 사업에 쓰이는 경우 등 지정 요건을 충족하는 경우로 한정하고 있습니다.

따라서, 특정 소속 지부 등이 해당 단체의 사업수행자로 지정되기 위해서는 해당 지부의 소재지 내에 수의계약 대상 사업의 사업장이 위치하고 있어야 할 것입니다.

1) 제6조(사업수행자 지정) 수익사업 운영 단체는 수익사업의 사업장 소재지가 그 단체의 지부 또는 특별지회의 구역에 있는 수익사업으로서 수익금이 그 단체의 지부 또는 특별지회의 운영 및 소속회원 복리 등을 위한 사업에 쓰이는 경우에는 그 단체의 지부장 또는 특별지회장을 해당 수익사업의 수행자로 지정하여 계약당사자와 직접 계약을 체결하게 할 수 있다.

그런데 5개 △△병원과 리넨류 구매 및 세탁물 위탁처리 용역 계약 관련 ◇◇◇◇◇◇◇회의 사업수행자인 ▲▲▲▲▲지부의 경우 지부의 소재지*(서울) 구역과 사업자등록증상 사업장 소재지 및 공장등록증명서상 공장소재지**(△△) 구역이 일치하지 않으며, 이로 인하여 '수익사업의 사업장 소재지가 그 단체의 지부의 구역에 있는 수익사업' 요건 충족과 관련 총리령에 부합하지 않는 사업 수행자를 지정한 것으로 해석될 소지를 내포하고 있는 것으로 확인되었습니다.

* ▲▲▲▲▲지부 : 서울특별시 ㄱㄱ구 ㄱㄱ대로 14길 19(ㄷ ㄷ)동 105-229)

** 공장 소재지 : △△광역시 대덕구 △△로 1321(ㄹ ㄹ 동 450-15)

나. 직접생산 여부 확인에 관한 사항

「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제26조 제3항에 의하면 국가유공자등 단체와 물품제조·구매 또는 용역계약을 체결하는 경우에는 ① 수익계약 대상자의 자격요건과 ② 수익계약 대상물품의 직접생산 여부를 확인하여야 하며, 필요 시 수익계약 대상자를 감독하는 주무부처의 장에게 ①,②사항의 확인에 필요한 협조를 요청할 수 있습니다.

아울러, 「국가유공자 등 단체의 수익사업에 관한 규칙」 제3조2) 및 제5조에 따르면 수익사업 승인을 받으려는 단체는 중소벤처기업부장관과 조달청장이 정하는 직접생산에 관한 시설 및 인력 등의 기준을 갖추어 국가유공자 등 단체가 직접 물품을 생산하는 수익사업이어야 하며, ▲▲▲▲처장은 수익사업 운영 단체가 직접 생산하는 물품이나 직접 수행하는 용역 등에 관한 신청을 한 경우 직접생산 확인증명서를 발급할 수 있습니다.

또한, 중소벤처기업부장관은 [표 1]과 같이 사업자등록증명, 공장등록증명 등을 기준으로 직접생산 여부를 확인하도록 고시하고 있습니다.

2) 제3조(수익사업의 승인기준) ① ▲▲▲▲처장은 법 제18조제1항 전단에 따라 국가유공자등단체가 운영하려는 수익사업이 다음 각 호의 승인기준을 모두 충족하는 경우에는 그 수익사업을 승인한다.

1. 국가유공자등단체가 직접 운영하는 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 수익사업일 것

가. 중소벤처기업부장관과 조달청장이 정하는 직접생산에 관한 시설 및 인력 등의 기준을 갖추어 국가유공자등단체가 직접 물품을 생산하는 수익사업

나. 국가유공자등단체가 기술 및 인력 등을 보유하고 용역 또는 서비스 등(이하 "용역등"이라 한다)을 직접 수행하여 제공하는 수익사업

[표 1] 중소기업자간 경쟁제품 직접생산 확인기준(고시 제2018-9호)

구 분	확인기준
사업자등록증명	최근 3개월 이내 해당품목 관련 업종에 대하여 발급한 사업자등록증명으로 확인
공장등록증명	최근 3개월 이내 발급한 공장등록증명서에 의하여 기재된 관련 업종을 확인
임차공장	임차계약서와 임차보증금 납부 증빙자료
동일 소재지의 복수공장	• 각각의 생산공장이 격벽으로 분리되어 있어야 하고, • 각각의 출입구가 있어야 하며, • 생산시설과 생산인력이 독립적으로 운영되어야 함
생산시설	• 생산시설 구매 또는 설치 증빙서류(임차 시 증빙서류) • 증빙서류와 현장 설치설비 대조 확인(필요 시 작동 확인) • 연간 생산능력 및 수주실적을 감안한 시설 보유 여부 등
생산인력	4대 보험 가입자 명부 및 원천징수이행상황신고서에 확인된 인원을 대상으로 최근 3개월 평균인원을 확인
생산공정	• 작업공정도 또는 작업표준 등을 징구하여 확인 • 필수 공정은 설명 및 시연을 요구
기타	전기 사용실적, 원부자재 구입내역 등을 확인

그러나 리넨류 구매 및 세탁물 위탁처리 용역 계약상대자의 수익사업승인 및 직접생산 관련 증빙서류 징구현황을 확인한 결과, [표 2]와 같이 보훈처 질의 회신 등을 근거로 수익사업승인서 및 직접생산확인서를 징구하지 않은 것으로 확인되었습니다.

[표 2] 수익사업승인서 및 직접생산확인서 징구현황

구 분	리넨류 구매계약	세탁물 용역계약	미징구 사유
수익사업 승인서	징구	미징구	'리넨류 제조 납품업'과 연계하여 리넨류 세탁사업도 가능하다는  처 답변을 근거로 수익계약 ※  처  과-561호, '06. 3. 3.
직접생산 확인서	미징구	미징구	수익사업 승인의 요건에 직접생산 요건이 포함되므로 수익사업승인서를 직접생산 확인 자료로 간주 ※ 보훈단체 환자급식재료 납품계약에 대한 민원 관련 정부법무공단 회신('16. 5.11.)

한편, 해당 단체가 수익사업 승인 요건 등을 완비하여 수익사업 승인 등을 받은 이후에라도 해당 계약을 직접 수행하지 않는 것으로 볼 수 있는 사정이 발생하였다면 주무부처의 장에게 확인에 필요한 협조를 요청하는 등 추가적인 확인 절차를 고려하여야 할 것입니다.

그런데 [표 3]과 같이 계약상대자의 사업장 소재지에 유사 업태 및 종목의 법인(주식회사 ~~주식회사~~)이 등록되어 있으며, 계약상대자 공장등록증명상 소재지에 유사업종의 공장이 복수로 등록된 정황이 있어 이와 관련한 점검이 필요한 것으로 확인되었습니다.

[표 3] 동일 사업장 소재지 유사 업태 법인 등록현황

법인명	회 지부 의료리넨사업소	주식회사
사업장 소재지	광역시 구 로 1321 (동 450-15)	광역시 구 로 1321 (동 450-15)
종목	세탁물처리업, 수선업 리넨	리넨, 봉제 리넨렌탈업 세탁물 공급
공장의업종 (분류번호)	그 외 기타 봉제의복 제조업 (14199)	근무복, 작업복 및 유사 의복 제조업 (14192)

※ (주)***** 홈페이지(www.*****.kr) 인허가사항 페이지 참고

4. 조치할 사항

○ ☆☆이사는

- 리넨류 구매 및 세탁물 위탁처리 용역계약 계약상대자의 수익계약 요건인 사업수행자 지정에 관한 사항, 수익사업승인서 발급에 관한 사항, 직접생산 확인증명서 발급에 관한 사항 등의 확인을 위하여 **충청북도청**처장에게 필요한 협조를 조속히 요청하여 투명한 계약관리가 되도록 조치하시기 바랍니다.
- (통보)